

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3565/2535

นายทองเปลว เป้นเดช

ผู้ร้อง

นายปัญญา ھرรษา

ผู้คัดค้าน

นายปัญญา ھرรษา ผู้คัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีทางชนะคดี หากทุเลาการบังคับในขณะนี้จะไม่ทำให้ผู้ร้องเสียหายเพราะผู้ร้องยังคงครอบครอง ทำประโยชน์ในที่พิพาทอยู่ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 63)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า ที่ดินโฉนดเลขที่ 6860 ตำบลคลองคำห่ออำเภอมือเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เฉพาะเนื้อที่ 1 ไร่ ซึ่งมีนายปัญญา ھرรษา เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายทองเปลว เป้นเดช ผู้ร้องโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีการ่วมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58,59)

ชั้นอุทธรณ์ ผู้คัดค้านยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คำร้องแปลได้ว่าผู้คัดค้านขอคุ้มครอง ประโยชน์ แต่การได้มาซึ่งที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 มีกฎกระทรวงฉบับที่ 7 ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้ ผู้ได้มา

ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด ผู้คัดค้านไม่
จำต้องขอคุ้มครองประโยชน์ในระหว่างอุทธรณ์ ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างพิจารณา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
264 แต่การจดทะเบียน กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1342 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้
ผู้ได้มายื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมด้วย คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อ
คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงยัง ไม่มีผลบังคับ ผู้
คัดค้านไม่จำต้องขอคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็น
พิบ

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องของ ผู้คัดค้านพอแปลได้ว่า ผู้คัดค้านขอคุ้มครอง
ประโยชน์ในระหว่างพิจารณา ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
264 แต่การจดทะเบียน กรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 1342 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ. 2497)ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ 8(1) กำหนดให้
ผู้ได้มายื่นคำร้องขอจดทะเบียน พร้อมด้วย คำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอันถึงที่สุด เมื่อ
คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา คำพิพากษาของศาลชั้นต้นจึงยัง ไม่มีผลบังคับ ผู้

คัดค้านไม่จำเป็นต้องขอคุ้มครองประโยชน์ ในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็น
พับ

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>